

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/235

הצעת חוק המים (תיקון – שקיפות פעילות הרשות הממשלתית), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 11 בחוק המים, התשי"ט–1959¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11, אחרי המילים "רשאי הוא" יבוא "באישור מועצת הרשות הממשלתית."
2. תיקון סעיף 20 בחוק העיקרי, בסופו יבוא "בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית."
3. תיקון סעיף 20א בחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ד) לא ייתן מנהל הרשות הממשלתית צו הרשאה ולא יבטל צו הרשאה שניתן או ישנה את תנאיו, סייגיו ומגבלותיו לפי סעיף זה, אלא לאחר שניתנה למי שניתן לגביו צו הרשאה ולציבור הזדמנות נאותה להשמיע טענותיהם לפניו."
4. תיקון סעיף 20ב בחוק העיקרי –
 - (1) בכל מקום, במקום "מנהל" יבוא "מועצת";
 - (2) בסעיף קטן (ד) –
 - (א) המילה "בצו" – תימחק;
 - (ב) אחרי "הסביבה" יבוא "בצו";
 - (ג) אחרי "הממשלתית" יבוא "כללים".
5. תיקון סעיף 22א בחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א1) יבוא :

"(א2) הודעה על מתן רישיון לפי סעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

(א3) לא יבטל מנהל הרשות הממשלתית רישיון הקמה או ישנה את תנאיו, אלא לאחר שניתנה לבעל רישיון ההקמה ולציבור הזדמנות נאותה להשמיע

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

טענותיהם לפניו."

- תיקון סעיף 23 6. בסעיף 23 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ג) הודעה על מתן רישיון תפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית."
- תיקון סעיף 25 7. בסעיף 25 לחוק העיקרי –
- (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו –
- (א) אחרי "לקבוע ברישיון" יבוא "בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
- (ב) הסיפה החל במילים "והוא כשאינן הוראה אחרת" – תימחק;
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(ב) לא יקבע מנהל הרשות הממשלתית תנאים ברישיון לפי סעיף זה, אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון ולציבור הזדמנות נאותה להשמיע טענותיהם לפניו."
- תיקון סעיף 30 8. בסעיף 30 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :
- "(ב) לא תיקן את המעוות, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל רישיון, להתלותו או לשנות תנאי מתנאי רישיונו לפי סעיף זה, לאחר שניתנה לבעל הרישיון ולציבור הזדמנות נאותה להשמיע טענותיהם לפניו."
- תיקון סעיף 33 9. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום "ובהעדר כללים כאמור – באישור אותה המועצה" יבוא "לא נקבעו כללים כאמור וכל עוד לא נקבעו – לפי נוהל שתקבע מועצת הרשות הממשלתית לעניין זה".
- תיקון סעיף 35 א 10. בסעיף 35 א לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב), ברישה, בסופה יבוא "באישור מועצת הרשות הממשלתית";
- (2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :
- "(ד) לא יורה מנהל הרשות הממשלתית הוראה לפי סעיף זה אלא לאחר שניתנה לבעל התשתית ולציבור הזדמנות נאותה להשמיע טענותיהם לפניו ולפני מועצת הרשות הממשלתית."
- תיקון סעיף 42 11. בסעיף 42 לחוק העיקרי, אחרי "מנהל הרשות הממשלתית רשאי" יבוא "באישור מועצת הרשות הממשלתית".
- תיקון סעיף 44 טז 12. בסעיף 44 טז לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), הסיפה החל במילים "ו-113(ב); כל עוד" – תימחק;

- (2) בסעיף קטן (ב), הקטע החל במילים "הן בדרך של הסכם" עד המילים "מנהל הרשות הממשלתית" – יימחק.
- תיקון סעיף 44יז 13. בסעיף 44יז לחוק העיקרי –
- (1) אחרי "רשאי מנהל הרשות הממשלתית" יבוא "בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
- (2) בסופו יבוא "ובהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית".
- תיקון סעיף 44יח 14. בסעיף 44יח לחוק העיקרי –
- (1) אחרי "בתנאים שאושרו על-ידי מנהל הרשות הממשלתית" יבוא "ומועצת הרשות הממשלתית";
- (2) אחרי "ייקבעו התנאים על-ידי מנהל הרשות הממשלתית" יבוא "באישור מועצת הרשות הממשלתית".
- תיקון סעיף 44יט 15. בסעיף 44יט(ב) לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "כל עוד לא" – תימחק.
16. בסעיף 44כא(ב) לחוק העיקרי, אחרי "בה את השיטות האמורות" יבוא "בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית".
- תיקון סעיף 48 17. בסעיף 48(ה) לחוק העיקרי, אחרי "מנהל הרשות הממשלתית" יבוא "באישור מועצת הרשות הממשלתית".
18. בסעיף 49 לחוק העיקרי –
- (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "רשאית להסמיך" יבוא "לפי כללים שקבעה";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(ב) לא תשתמש מועצת הרשות הממשלתית בסמכותה לפי סעיף זה, אלא לאחר שניתנה לציבור הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה."
- תיקון סעיף 59 19. בסעיף 59 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א) –
- (א) ברישה, אחרי "באישור מועצת הרשות הממשלתית" יבוא "לפי כללים שקבעה";
- (ב) בפסקה (2), במקום "ובהעדר כללים כאמור - על פי אישור מאת המועצה האמורה" יבוא "לא נקבעו כללים כאמור וכל עוד לא נקבעו – לפי נוהל שתקבע מועצת הרשות הממשלתית לעניין זה";
- (2) בסעיף קטן (ב) –
- (א) ברישה, אחרי "באישור מועצת הרשות הממשלתית" יבוא "לפי

כללים שקבעה";

(ב) בפסקה (3), במקום "ובהעדר כללים כאמור – באישור מאת המועצה האמורה" יבוא "לא נקבעו כללים כאמור וכל עוד לא נקבעו – לפי נוהל שתקבע מועצת הרשות הממשלתית לעניין זה".

- תיקון סעיף 67 20. בסעיף 67 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ד) לא תאשר מועצת הרשות הממשלתית תכנית מפעל, אלא לאחר שניתנה לציבור הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה."
- תיקון סעיף 84 21. בסעיף 84(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואישור מועצת הרשות הממשלתית."
- תיקון סעיף 97 22. בסעיף 97 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "מאת מנהל הרשות הממשלתית" יבוא "ובאישור מועצת הרשות הממשלתית";
- (2) סעיף קטן (ב) – בטל;
- (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ד) מנהל הרשות הממשלתית לא ייתן היתר או יוציא צו ומועצת הרשות הממשלתית לא תיתן אישור לפי סעיף זה, אלא לאחר שניתנה לציבור הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניהם."
- תיקון סעיף 100 23. בסעיף 100 לחוק העיקרי, אחרי "באישור מועצת הרשות הממשלתית" יבוא "לפי כללים שקבעה".
- תיקון סעיף 104 24. בסעיף 104 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) מועצת הרשות הממשלתית לא תיתן אישור לפי סעיף זה, אלא לאחר שניתנה לרשויות המים, לרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ולציבור הזדמנות נאותה להשמיע טענותיהם לפניה."
- תיקון סעיף 110 25. בסעיף 110 לחוק העיקרי, במקום "לפי דרישתו" יבוא "בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית".
- הוספת סימן ה' 26. בפרק חמישי בחוק העיקרי, אחרי סימן ד' יבוא:
- לפרק חמישי

"סימן ה': ישיבות מועצת הרשות הממשלתית ומנהל הרשות הממשלתית

ניהול פרוטוקול 1A150. (א) בכל ישיבה של מועצת הרשות הממשלתית או מנהל הרשות הממשלתית או מי מטעמו או בוועדות של הרשות הממשלתית יירשם ויוקלט פרוטוקול; יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית יהיה אחראי לניהולם התקין של הפרוטוקול

וההקלטה בישיבות מועצת הרשות הממשלתית ומנהל הרשות הממשלתית יהיה אחראי לניהולם התקין של הפרוטוקול וההקלטה בישיבות אשר נערכות בראשותו או בראשות מי מטעמו ובישיבות ועדות הרשות הממשלתית, והם רשאים, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, להפסיק את הקלטת הישיבה לצורך התייעצות.

(ב) הפרוטוקול ישקף נאמנה את פרטי הדיון ויצוינו בו, בין השאר –

(1) מועד הישיבה ומקום קיומה ;

(2) סדר היום ושינויים שנערכו בו ;

(3) שמות הנוכחים בישיבה ותפקידיהם, ובישיבות מועצת הרשות הממשלתית יצוינו גם שמות חברי המועצה שנעדרו מהישיבה ותפקידיהם, וכן קיומו של מניין חוקי לפי סעיף 124יח ;

(4) מהלך הדיון, לרבות עמדות כל אחד מהמשתתפים בישיבה, הפסקות בהקלטת הישיבה לצורך התייעצות והטעמים להפסקות כאמור ;

(5) פירוט המסמכים שהוצגו במהלך הדיון ;

(6) החלטות שהתקבלו בישיבות ותוצאות הצבעות שהתקיימו, וכן פירוט המשתתפים בכל הצבעה ואופן הצבעתו של כל אחד ממשתתפי ההצבעה.

(ג) (1) פרוטוקול ישיבה יובא לאישור מועצת הרשות הממשלתית או מנהל הרשות הממשלתית, לפי העניין, כסעיף ראשון בסדר היום של הישיבה הבאה שיקיים אותו גורם.

(2) פרוטוקול ישיבה יועבר למשתתפיה זמן סביר לפני הישיבה שבה יאושר הפרוטוקול כאמור בפסקה (1), ובכל מקרה,

לא יאוחר משלושים ימים ממועד הישיבה;
משתתפי הישיבה רשאים לבקש את תיקון
הפרוטוקול, עד למועד אישורו על ידי יושב
ראש מועצת הרשות הממשלתית או יושב
ראש מועצת הרשות הממשלתית, לפי
העניין.

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע
מהוראות סעיף 154ג.

(ד) (1) פרוטוקול ישיבה שאושר כאמור
בסעיף קטן (ג) יהיה פתוח לעיון הציבור
והקלטת ישיבה תהיה פתוחה לציבור לצורך
האזנה; עיון בפרוטוקול והאזנה להקלטה
כאמור יהיו בלא תשלום.

(2) פרוטוקול ישיבה כאמור בסעיף זה
יפורסם באתר האינטרנט של הרשות
הממשלתית.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), יושב ראש
מועצת הרשות הממשלתית או מנהל הרשות
הממשלתית רשאי לא להתיר עיון בפרוטוקול,
האזנה להקלטה או פרסום פרוטוקול באתר, אם
נכלל באותו פרוטוקול או בישיבה לפי סעיף זה,
אחד או יותר מסוגי המידע המנויים בסעיף 9 לחוק
חופש המידע, התשנ"ח-1998², למעט מידע כאמור
בסעיף 9(ב)(4) לאותו חוק, או מנימוקים מיוחדים
שיירשמו; החלטה לפי פסקה זו תהיה מנומקת
והיא טעונה הסכמת היועץ המשפטי של הרשות
הממשלתית שניתנה בחוות דעת מנומקת בכתב.

(ו) מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים
בדבר האופן והמועדים –

(1) להגשת בקשות לתיקון פרוטוקול;

(2) לעיון בפרוטוקולים ולהאזנה
להקלטות של ישיבות.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

תיקון סעיף 154 א 27. בסעיף 154 א לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן את הנהלים לפי חוק זה".

הוספת סעיפים 28. אחרי סעיף 154 א לחוק העיקרי, יבוא:

154 ב ו-154 ג

"הנמקת החלטות 154 ב. החלטות מנהל הרשות הממשלתית ומועצת הרשות

הממשלתית לפי חוק זה, לרבות מתן רישיון, צו, הוראה, היתר או אישור, סירוב ליתן רישיון, היתר או אישור, קביעת תנאי ברישיון או שינוי תנאי מתנאיו של רישיון, צו או תעריפי מים או התליתו של רישיון, תהיה מנומקת ובכתב ובכפוף לקיום ישיבה שעליה יחולו הוראות סעיף 150 א1.

פרסום החלטות 154 ג. מועצת הרשות הממשלתית או מנהל הרשות

הממשלתית או מי מטעמו או ועדה מוועדות הרשות הממשלתית, יפרסמו באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית כל החלטה שקיבלו בתוך שלושה ימים ממועד קבלתה."

תיקון סעיף 155 א 29. בסעיף 155 א(א) לחוק העיקרי, במקום "באישור מועצת הרשות הממשלתית" יבוא "לפי נוהל שתקבע מועצת הרשות הממשלתית לעניין זה".

הוספת סעיף 159 א 30. אחרי סעיף 159 לחוק העיקרי יבוא:

"כללים ראשוניים 159 א. מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים ראשוניים

לפי סעיפים 33, 59(א)(2), 59(ב)(3) ו-155 א(א) עד יום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021)."

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בהכרה בחשיבות הפתיחות, השקיפות ושיתוף הציבור בפעילותן של רשויות ציבוריות. בחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), הוסמכו מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – מועצת הרשות הממשלתית) ומנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – מנהל הרשות הממשלתית), לבצע תפקידים רבים. לשקיפות ולפיקוח ציבורי ישנה חשיבות מיוחדת ביחס למשק המים בשל השפעתו הרבה על הציבור הרחב.

השפעה זו ניכרת ביתר שאת בעקבות רפורמה עמוקה שעברה הרגולציה שנוגעת למשק המים, החל משנת 2010, אשר באה לידי ביטוי באופן מובהק במסגרת תיקון מס' 27 לחוק שנכנס לתוקפו ב-17.4.30. בין מטרותיו של התיקון האמור נכלל חיזוקו של עיקרון הפעלת משק המים כמעין "משק כספים סגור", כלומר התעריפים שייגבו בעד הפקה והספקה של מים, יוותרו במשק המים חלף העברתם לאוצר המדינה. הבסיס הנורמטיבי המרכזי למדיניות זו הוא שהמים הם משאב ציבורי השייך לציבור כולו. ביסוד הרפורמה מתקיימים שלושה עקרונות: ראשית, עקרון האחידות – ככלל, התעריף שמשלמים כל הצרכנים בעבור מים הוא אחיד, כאשר בתעריף האחיד מגולמות כלל עלויות משק המים, וביניהן הדרישה בחוק

לזמינות של מקורות וספקי מים שונים לכל צרכני המים במדינה, וכן סבסוד צולב בין הצרכנים השונים (כתוצאה מתעריף נמוך מהעלות המוכרת לצרכים מסוימים, כגון חקלאות, הכמות המוכרת למשק בית, ועוד); שנית, עקרון העלות – כל מפיק וספק מים מקבל את עלויותיו המוכרות; שלישית, חברת מקורות מקבלת את סך עלויותיה המוכרות מסך כל התעריפים שנקבעו לה מכלל צרכניה, לרבות התעריפים הספציפיים שנקבעו לכל תאגיד או ספק מים עבור רכישת מים ממנה (כאשר התוספת בהכנסות מקורות מעבר לעלויותיה המוכרות היא שמאפשרת את ההפחתה בתעריפים לצרכני הקצה).

כידוע, מים הם מצרך חיוני והכרחי בעל השלכות ישירות על בריאות ובטחון הציבור. עם הפיכתו של משק המים ל"משק כספים סגור", שמושפע מתעריפי עלות, הרי שמרבית ההחלטות הנוגעות לניהול משק המים הן בעלות השלכה רחבה על כלל הציבור בישראל.

חרף האמור, תמונת המצב היום אינה חשופה לציבור הרחב, לרבות השיקולים והנימוקים שעומדים בבסיס ההחלטות הנוגעות לניהול משק המים, שפעמים רבות מתקבלות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מועצת הרשות הממשלתית או מנהל הרשות הממשלתית, בלא קביעת אמות מידה וסטנדרטים אחידים ובלי שעומדת לנגד עיניהם עמדת הנוגעים בדבר מראש טרם קבלת ההחלטה, כפי שנדרש ביחס להחלטות מנהליות אחרות, כאשר החלטתם מהווה מעשה עשוי שעלול לפגוע במשק המים כולו. בחלק מהמקרים מוסמכים מנהל הרשות הממשלתית או מועצת הרשות הממשלתית לקבל החלטה, בלא חובת הנמקה בכתב, בלא חובה לנהל פרוטוקול סדיר ומלא של הדיון שנערך על ידי מרבית הגורמים והוועדות הפועלות ברשות הממשלתית ובלא חובה לקיים הליך מסודר שמטרתו להבטיח את תקינות הליך קבלת ההחלטות וכי ההחלטות התקבלו לאחר שכלל השיקולים הרלוונטיים לעניין הובאו בחשבון. מצב זה בעייתי במיוחד, משום שלהחלטות מסוימות עשויות להיות השלכות קריטיות על גורם ספציפי ואף על כלל הציבור (למשל בעניין קביעת תעריפים), וכן השלכות כספיות בסכומי עתק אשר משפיעות על תקציב המדינה ועל משק המים בכללותו אשר הינו חיוני והכרחי לציבור כולו. לעיתים, החלטות הרשות הממשלתית או מנהל הרשות הממשלתית אף עשויות להביא להטלת סנקציות פליליות על גורם מסוים (למשל בעניין הוצאת צו לתיקון המעוות).

בנוסף, בחלק מהמקרים נקבע בחוק כי מי שנפגע מהחלטת מנהל הרשות הממשלתית רשאי לערור על החלטותיו לבית הדין, אך ברי כי לשם הגשת ערר ראוי שמבוסס על מלוא העובדות נדרשת החלטה מנומקת בכתב מאת מנהל הרשות הממשלתית. בטרם קבלת החלטה בעלת השפעה משמעותית על משק המים ועל הציבור, ראוי כי מנהל הרשות הממשלתית ישמע את הנוגעים בדבר מראש, וינמק את החלטתו בכתב. כמו כן, ראוי כי בדיון בעניין שלגביו התקבלה החלטה כאמור ינוהל פרוטוקול מלא שיעיד על כך שכלל השיקולים הנוגעים בדבר הובאו בחשבון, וכי ניתן לשיקולים שבבסיס ההחלטה משקל ראוי, והם ענייניים, תואמים לדין ונכללים במסגרת הסמכות שהוקנתה למנהל הרשות הממשלתית. נוסף על כך, פרוטוקול כאמור יאפשר לנוגעים בדבר לקבל את המידע הדרוש להם, בין היתר, להגשת ערר, במידת הצורך.

יוזמי הצעת החוק סבורים כי הרשות הממשלתית מאשרת הסדרי פשרה, הטבות וסיוע כספי לגורמים שונים, אשר טומנים בחובם כיסוי עלויות והעברה של מאות מיליוני שקלים ממשק המים לאותם גורמים, באופן שמביא לעליית תעריפים לצרכן, וזאת ללא שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות בעניין זה, לא מראש ואף לא בדיעבד.

לפיכך, יש צורך בקיום הליכים מסודרים ושקופים, אשר יבטיחו קבלת החלטות נכונה וראויה,

שמבוססות על המידע הרלוונטי ביחס לכל הנוגעים בדבר ומטיבות בראש ובראשונה עם משק המים והציבור. על כן, מוצע להחיל את מגמת השקיפות ושיתוף הציבור, אשר באה לידי ביטוי בתחומים רבים (ובעניין זה ראו למשל את מדיניות השקיפות כפי שבאה לידי ביטוי בחוק התכנון והבניה ביחס למוסדות לתכנון), גם ביחס למשק המים בישראל, וזאת באמצעות הוראות המחייבות את מועצת הרשות הממשלתית לקבוע בכללים אמות מידה וסטנדרטים אחידים וכן הוראות שקובעות הליך מסודר לקבלת החלטות. יודגש, כי סמכויות מועצת הרשות הממשלתית לקבוע כללים אינן נתונות לביקורת פרלמנטרית והן נקבעו מטעמי יעילות ולצורך שמירה על עצמאות מקצועית של הרשות הממשלתית, כך שקביעת כללים והליך מסודר לקבלת החלטות, שיבטיחו שוויוניות ושקיפות ביישום הוראות החוק הינה דרישה מינימלית ממילא. דרישה זו כאמור, אינה מתקיימת נכון להיום לגבי סמכויות רבות של מנהל הרשות הממשלתית, זאת חרף העובדה שהופר האיזון הנדרש לשמירת האינטרס הציבורי. לאור הכללים הרבים שמוסמכת מועצת הרשות הממשלתית לקבוע לפי חוק זה וכדי לשמור על תפקודה הרציף של הרשות הממשלתית, מוצע להסמיך את המועצה לקבוע נהלים כהסדר ביניים בלבד עד לקביעתם של כללים. לפי המוצע, נהלים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של מועצת הרשות הממשלתית.

בנוסף, מוצע לקבוע הוראות הנוגעות לשמירת הציבור והנוגעים בדבר טרם הפעלת סמכויות וקבלת החלטות בעלות השפעה מהותית על גורמים מסוימים ועל הציבור כולו, וכן מוצע לחייב את מנהל הרשות הממשלתית ואת מועצת הרשות הממשלתית לנהל פרוטוקול בכל ישיבה ולפרסמו באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית. כמו כן, מוצע לחייב את מועצת הרשות הממשלתית ואת מנהל הרשות הממשלתית לנמק כל החלטה בכתב ולפרסמה באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית בתוך שלושה ימים ממועד קבלתה. ההסדר המוצע יחזק את אמון התושבים ברשות הממשלתית ויאפשר לכל מי שזכויותיו עשויות להיות מושפעות מהחלטות הגופים השונים ברשות הממשלתית, להשמיע את דבריהם על בסיס תמונה מלאה של העובדות שתוצג בפניהם. בנוסף, שמיעת הציבור טרם קבלת החלטות מהותיות כאמור צפויה להוריד באופן משמעותי מהעומס הכבד שמוטל על בית הדין לענייני מים. כמו כן, המידע הכלול בפרוטוקולים של הדיונים ישפר את השקיפות ביחס להליך קבלת ההחלטות של הגופים השונים ברשות הממשלתית, על מנת לוודא כי הליך זה מתבצע בצורה המיטבית, לטובת משק המים והציבור הרחב. מדובר בכללים אשר מהווים נדבך חשוב במימוש הזכות לחופש הביטוי ועולים בקנה אחד עם עקרון חופש המידע. לפי המוצע, מנהל הרשות הממשלתית ויושב ראש מועצת הרשות הממשלתית רשאים להורות כי פרוטוקול מסוים לא יפורסם, אם התקיימו עילות הקבועות בסעיף 9 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1586 ; פ/24/316).

הצעת החוק זהה לפ/24/316 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)